



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

תובע

גינות עמית דניאל, ת.ז. 024966285
באמצעות ב"כ: עו"ד בן-דור סמדר
הנטקה 65, חיפה
טל': 052-8084355
דוא"ל: bendorsmadar51@gmail.com
טל': 048262517 פקס: 048241890

נגד

נתבעים

1 מטמון הדר, ת.ז. 200583342
2 עוזרד עדן, ת.ז. 203651633
באמצעות ב"כ: עו"ד דורפמן הלנה
דוא"ל: helen@dh-lawyers.co.il, חיפה
טל': 0525554546 פקס: 049837333

פסק דין

1. בעלים של דירה בבית משותף הגיש תביעה כנגד בעלות דירה אחרת באותו הבית, בה עתר למתן צו עשה שיחייב אותן להחזיר את המצב לקדמותו לגבי שינויים שביצעו ברכוש המשותף, לרבות: סילוק יסודות שהותקנו בחצר לטובת בניית דק, שתילת צמחייה במקום צמחיה שהייתה קיימת עובר לביצוע עבודות ונעקרה או נהרסה, ולמתן צו מניעה קבוע שיאסור עליהן לבצע שינויים ברכוש המשותף ללא הסכמתו לרבות התקנת משטח חניה והעמדת רכב ברכוש המשותף.

2. הבית מושא ההליך נרשם כבית משותף. הוא מורכב משלושה מבנים. דירות הצדדים להליך נמצאות במבנה III ובו שתי דירות (להלן: "הבית/הבית המשותף"). לבית נרשם תקנון מוסכם, בו לכל מבנה הוצמדה החצר בהיקף המבנה. למבנה בו מצויות דירות הצדדים להליך הוצמדה כל החצר בהיקף המבנה, והצמדת החצר זו כוללת שביל ברוחב של כ-1 מטר המוביל עד לרחוב ויתקין (להלן: "החצר").

תמצית טענות התביעה-

3. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף החצר בהיקף המבנה בו מצויות דירות הצדדים להליך, בשטח של 404 מ"ר, משותפת לתתי חלקות 8,9, הן דירות הצדדים להליך, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף.

4. היות שלדירת התובע 84/128 חלקים ברכוש המשותף, ולדירת הנתבעות 44/128 חלקים ברכוש המשותף, הרי שלתובע יש כ-2/3 מהצמדת החצר, ואילו לנתבעות רק כ-1/3.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. התובע הציע לנתבעות לחלק את החצר בעין בין הצדדים להליך, כך שלכל צד יוצמד שטח מסוים והקרקה הנותרת תיוותר משותפת, אך הנ"ל סירבו.
6. הנתבעות מבצעות פעולות חד צדדיות ברכוש המשותף ללא הסכמת התובע, ובכללן החלו בביצוע עבודות לבניית דק בחצר המשותפת מתחת למרפסת דירת התובע, פתחו פתח בגדר המפרידה בין מבנה III לבין מבנה I הסמוך לו, לצורך יצירת גישה ברכב מרחוב ויתקין לחצר, והן מעמידות רכב בסמוך לחלונות דירת התובע.
7. הנתבעות הסירו צמחיה שגדלה סמוך למשטח גרנוליט בחצר והן מבקשות לבצע עבודות גינון ושינוי פני הקרקע בחצר המהווה רכוש משותף לשני הצדדים להליך ללא הסכמתו.
8. אמנם, שימוש סביר ברכוש המשותף אינו טעון הסכמה של ייתר בעלי הדירות בבית, אך אין מדובר בשימוש סביר כי אם בשינויים המבוצעים ברכוש המשותף, להם נדרשת הסכמת בעלי הדירות בבית ברוב קולות. לאור התנגדות התובע לשינויים שמבצעות הנתבעות בשטח שבעלות משותפת של הצדדים להליך, אין לאפשר ביצוע שינויים אלה.

תמצית טענות ההגנה-

9. התובע בעצמו ביצע עבודות סלילה, פיתוח וגינון בהיקף נרחב בשטח החצר המצויה בקדמת דירתו.
10. בעורף דירת הנתבעות קיימת חצר הכוללת מדרון תלול המהווה סכנה בטיחותית של ממש. מדירת הנתבעות קיימת יציאה לחצר אל משטח גרנוליט הנמצא בחצר שלא ניתן להלך בה באופן בטיחותי בשל שיפועי הקרקע. לאור זאת, ביקשו הנתבעות להקים במקום משטח דק אשר יאפשר שימוש סביר ובטיחותי בחצר, ונענו בבקשה לצו מניעה שהגיש התובע.
11. בדיון שנקבע ליום 23.05.23 בבקשה למתן צו זמני הודיע התובע כי אין לו התנגדות לכך שהנתבעות תמלאנה אדמה בשטח החצר המצויה בעורף דירתן לצורך מיתון השיפוע, אך הוא מתנגד להתקנת משטח דק. באותו דיון פירטו הנתבעות מה הן מבקשות לבצע בחצר. בקשתן כללה: מילוי אדמה בחצר לצורך יישורה, תמיכת האדמה בקצה הקדמי של הקרקע ברלס או בבניה תומכת אחרת ושתילת דשא וצמחייה, כל זאת על חשבון הנתבעות. חרף הסכמתו זו, דחה התובע הצעות מפורטות שהעבירו לו הנתבעות לביצוע עבודות בחצר. הערמת הקשיים על ידי התובע נועדה לשרת את מטרתו לבצע חלוקה בעין של החצר.

ההליכים בתיק-

12. בעקבות בקשה נוספת למתן צו זמני שהוגשה ע"י התובע ניתן על ידי ביום 14.09.25 צו מניעה זמני האוסר על הנתבעות להחנות רכב בשטח החצר עד למתן פסק דין בתיק העיקרי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. ניסיונות הצדדים לחלק בעין את הקרקע ביניהן עלו בתוהו, ועל כן החצר נותרה בבעלות משותפת של שני הצדדים להליך והתיק נקבע להוכחות. מטעם התביעה הוגש תצהיר עדותו הראשית של התובע, ומטעם ההגנה הוגשו תצהירי עדות ראשית של נתבעת 2 ואביה, עוזרד אוהד. העדים נחקרו על תצהיריהם. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

14. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה. להלן נימוקי החלטתי:

15. בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הוגדר רכוש משותף - "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים בדירות, לרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים...". (הדגשה שלי י"ל)

16. סעיף 55 לחוק המקרקעין מאפשר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה ספציפית וכך הוראתו:

"(ג) בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד."

17. בבית האמור, ועל כך אין חולק, הוצמדה החצר שבכל מבנה לבעלי הדירות שבאותו המבנה. סעיף 59 (א) לחוק המקרקעין עוסק בהצמדה כגון דא, וזו לשונו:

"א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף."

18. בבית מושא ההליך קיימות, כאמור, רק 2 דירות הן דירות הצדדים להליך. מרגע הצמדת החצר לדירות הצדדים להליך, חדלה החצר מלהיות חלק מן הרכוש המשותף הכללי, והפכה להיות "רכוש משותף חלקי". דהיינו: היא הפכה להיות לרכוש המשותף של תתי חלקות 8,9. ראו יהושע ויסמן דיני קניין בעלות ושיתוף 404 (1997). פרופ' ויסמן קבע בספרו כי על הרכוש המשותף החלקי שהוצמד למספר דירות, אין להחיל את דיני הבעלות המשותפת אלא את דיני הרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף שבפרק ו' לחוק המקרקעין החל על בתים משותפים. משכך, הדין הכללי בדבר רכוש משותף יחול גם על "רכוש משותף חלקי", ולענייננו – החצר, בשינויים המחויבים.

19. סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין החל על הבית מורנו כדלהלן:

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף."

20. במבנה III קיימות סך הכול שתי דירות והחצר מושא ההליך צמודה במשותף לשתייהן, ועל כן נהיר כי הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי פחות רלוונטית, שכן שעה שקיימות במבנה רק שתי דירות לא ניתן לקבל החלטה בהסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית.

21. על אף שסעיף 56 לחוק המקרקעין קבע כי הוראות פרק ה' לחוק המקרקעין לא יחולו על הרכוש המשותף, חוק המקרקעין אינו נוקט עמדה לגבי זכויות השימוש של בעל דירה ברכוש המשותף. על כן, הכלל הקבוע בסעיף 31(א) לחוק, ולפיו כל שותף רשאי להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה משותף אחר, אף בלא צורך בהסכמתו, חל בענייננו על דרך ההיקש: באין קביעה או החלטה אחרת של רוב השותפים האחרים, רשאי שותף יחיד להשתמש ברכוש המשותף "שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר". ראו: י. ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997 עמ' 489; ע. כהן, בתים משותפים, (מהדורה שניה), עמ' 42-43; וכן פנחס נרקיס הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, 1998).

22. גם הפסיקה הכירה בזכותו של בעל דירה לעשות ברכוש המשותף שימוש סביר, אף ללא הסכמת יתר בעלי הדירות, לרבות לצורך חניה, בכפוף לשלושה סייגים: ראשון, שאותו שימוש תואם את הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף; שני, שבעל הדירה לא תופס בשטח חזקה ייחודית כך שבעלי הדירות האחרים יכולים לעשות בו שימוש דומה; ושלישי, שאותו שימוש אינו גורם למטרד או לפגיעה בבעלי דירות אחרים. אבחן להלן את האמור ביחס לנסיבות תיק זה.

חנייה בתחום החצר-

23. בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, 648 (1974) נקבע:

"במקומנו או בזמננו שימוש במכוניות הוא נפוץ עד כדי כך, כתוצאה מזה הצורך במציאת מקום חנייה למכוניות (לאו דווקא ברשות הרבים) נעשה חיוני ודוחק עד שיש לראות בחנייה במקום מתאים בתוך שטח הבית שימוש רגיל שהוא כורח המציאות", עוד נקבע: "מי שמחנה מכוניתו במקום שהוא רכוש משותף איננו רוכש לעצמו כל זכות מיוחדת במקום זה. זכותו אינה אלא זכות הפרט לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, השייך לכל בעלי הדירות ביחד ועומד במידה שווה לרשותו של כל אחד מהם למטרה זו",



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וראו גם ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח (2) 817, 823 (1974) שם נקבע:

"דין הוא, שכל אחד מבעלי הדירות רשאי לעשות שימוש ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר והחניית מכוניות הוא בכלל זה, כמו שביאר השופט ברנזון ב-ע"א 549/73, הנ"ל, חניית מכוניות ברכוש המשותף אין בה משום תפיסת חזקה, וממילא אין בה משום הסגת-גבול, של שאר בעלי הדירות, השימוש הוא חולף בעל הדירה שחנה רכבו היום במקום פלוני יכול למצוא מחר שאותו מקום כבר נתפס על-ידי שותפו, ולא יהא רשאי לבוא עמו בטרוניה בשל כך. משל למה הדבר דומה: לעלייה לדירה דרך חדר המדרגות, בעל דירה עולה לדירתו ועובר לצורך כך בחדר המדרגות, תופס במהלכו לרגע קט קטע מחדר המדרגות שהוא רכוש משותף, אך אין תפיסתו מגיעה קביעת קניית חזקה, ואין בכך כדי למנוע אחרים מלעשות כמוהו. שהיית המכונית החונה יכול שתהיה ארוכה משהיית אדם בחדר המדרגות, אך כזו כן זו היא חולפת, ואינה חורגת מגדר שימוש על-ידי כולם ברכושם של כולם. כל עוד התקנון המוסכם אינו קובע אחרת והאסיפה הכללית לא אסרה, חניית רכב ברכוש המשותף אינה בחזקת אסור", וכן ראו גם ע"א 458/82 ילנר נ' גולני, פ"ד מב(1) 49.

24. בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, רע"א 9645/16 איסק פארי נ' נחמיאס (נבו, 10.01.17) בית המשפט אישר את ההלכה ולפיה בעת הזו חניה היא צורך חיוני ודוחק המהווה שימוש רגיל. חרף זאת, מצא בית המשפט לאסור על החנייה שביקשו התובעים לעשות ברכוש המשותף, מהטעם שהיא הייתה כרוכה בשינויים משמעותיים ברכוש המשותף, שכללו: עקירת עצים, שבירת גדר, שינוי מיקום פחי אשפה וסלילת שביל גישה.

25. בנסיבות תיק זה, בו הנתבעות ביצעו שינויים ברכוש המשותף לצורך ביצוע חניה בתחום החצר, לא מצאתי לראות בשינויים שביצעו הנתבעות בבחינת שימוש סביר ברכוש המשותף. ויוטעם, אמנם בעל דירה זכאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ללא צורך בקבלת הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית לכך, אך בפסיקה נקבע כי בשימוש עסקי ולא בשינוי ברכוש המשותף. ראו בעניין זה את הדברים שנקבעו בע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) סרי נ' בן ארצי (נבו, 26.3.2002) ביחס ליציקת משטח בטון בחצר, וכן ראו ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך (נבו, 03.08.1983). אמנם הפסיקה הכירה גם בשינויים מינוריים ברכוש המשותף, דוגמת התקנת מזגנים, התקנת תיבת דואר או שלט על גבי קיר כשימוש סביר, אך ככלל, עבודות בנייה או שינויים ברכוש המשותף אינם יכולים להיחשב "שימוש סביר", מהטעם שאין מדובר בשימוש אלא בשינויים ברכוש המשותף.

26. בטוחני כי יצירת מקומות חנייה בתחום החצר תועיל לצדדים להליך, וככל הנראה אף תעלה את ערך הדירות. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שעל פי הנתען קיים מיעוט מקומות חניה ברחוב ויתקין, והגישה מרחוב ויתקין לבית ברגל היא באמצעות שביל ארוך. ואולם, בנסיבות תיק זה אין מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. שימוש, כשמו כן הוא שימוש ולא שינוי ברכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף. אין לקבל כי ביצוע שינויים או עבודות ברכוש המשותף לצורך יצירת היתכנות לחניה יחשבו "שימוש" סביר.

27. מחומר הראיות שהונח לפניי עלה כי אמנם הנתבעות לא סללו מקום חנייה בחצר, אלא חנו על גבי הקרקע הקיימת, אך מעדות התובע, שלא נסתרה, עלה כי לצורך כך הן הסירו קטע גדר רשת שהייתה קיימת והפרידה בין מבנה III למבנה I. מעדותו עלה כי בעבר הייתה קיימת גדר חיה עבותה שהפרידה בין שני המבנים. לראיה הפנה לתמונה שהוגשה לתיק וסומנה ת/1 בה נראית גדר חיה מאסיבית באותו תוואי. אמנם בתמונה נראית הגדר החיה רק עד פינת הבית ולא רואים את המשכה, אך מעדות התובע עלה כי הגדר החיה המשיכה עד גבול החלקה, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 16.11.25 שורות 7-12. עדות התובע בעניין הייתה אמינה עליי ולא הופרכה. העד המשיך וציין כי הגדר החיה נעקרה על ידי הקבלן ביליה, עת בנה מבנה חדש במקום מבנה I, ובמסגרת עבודתו בנה תחתיה גדר אבן ובהמשכה גדר רשת, ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 16.11.25 שורות 23-33. הנתבעות הגישו לתיק תשריט שסומן 1/נ, על גביו סומן ב-X המיקום בו הייתה קיימת גדר הרשת שהתקין הקבלן. מחומר הראיות עלה כי גדר רשת זו הוסרה על ידי הנתבעות (התשריט הוא קטע מתוך תשריט רישום הבית המשותף, ועל גביו נצבעו על ידי ב"כ הנתבעות קטעי בצע לשם הנוחות בלבד). מעדות העד עלה כי הנתבעות הסירו על דעת עצמן את גדר הרשת במיקום המסומן X על מנת לאפשר כניסה ברכב מרחוב ויתקין לתחום החצר.

28. ללא הסרת גדר הרשת האמורה, הנתבעות לא יכולות היו להגיע עם רכב לתוך תחום החצר. לפיכך, אין מדובר רק בשימוש ברכוש המשותף כי אם בשינוי ברכוש המשותף לו נדרשת הסכמת השותפים למקרקעין, הסכמה שאין חולק כי לא התבקשה ולא התקבלה.

29. יתירה מכך, לא הוכחה טענת התובע כי הנתבעות קיבלו ייעוץ משפטי עובר לרכישת דירתן, בה הבהיר להם עורך דינם מפורשות כי כל פעולה בנכס, לרבות התקנת מקומות חניה, טעונה הסכמה של שני הצדדים להליך, מכתב עו"ד הניג צורך לתצהירי התובע. מכתב זה שומט את הקרקע תחת טענתן כי היו סבורות שהתקנת חניה בחצר מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף שאינו טעון הסכמות, וראו אישורו של אבי נתבעת 2 בעדותו (עמ' 11 לפרוטוקול שורות 15-16) עת נשאל אם היה צריך לקבל את הסכמת התובע לחניה- "ברור מאליו", וראו אשור נתבעת 2 בעדותה כי הן חנו במקום ללא הסכמת התובע (עמ' 12 לפרוטוקול שורה 1).

30. נתון נוסף ממנו לא ניתן להתעלם הוא העובדה שבצו רישום הבית המשותף נקבע בסעיף 10 כי לתובע 84/128 חלקים בחצר המהווה צמידות משותפת של הצדדים להליך, ואילו לנתבעות רק 44/128 חלקים באותה חצר. אמנם שיעור חלקיו של התובע ברכוש המשותף משקף זכויות במושא, ואינו מקנה לו זכויות בשטח מסוים בחצר, וכן אינו מקנה לו זכות לקבוע באופן בלעדי לגבי הרכוש המשותף, אך בוודאי שלא ניתן לאפשר לנתבעות לבצע שינויים ברכוש המשותף שאינם מקובלים עליו תוך ביטול שיעור חלקו הגבוה וזכויותיו ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. טרם סיום פרק זה אתייחס לטענת הנתבעות כי יש לראות את התובע כמי שנתן הסכמתו לחנייה בתחום החלקה. את ההסכמה מייחסות הנתבעות לתובע לאור התנגדות שהגיש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה לבקשה להיתר בנייה של הקבלן ביליה, במסגרתה טען כי ביצוע הבנייה ע"י הקבלן ביליה, בהתאם לתוכנית שם, תמנע את האפשרות לכניסה עם כלי רכב לחצר, ולהקמת מקומות חנייה עבור בעלי הדירות במבנה III, ראו נספח ו'1 לתצהירי הנתבעים. לדידי, דרישת התובע לשמור על היתכנות עתידית לכניסה ברכב מרחוב ויתקין לחצר, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהתנגדות שהגיש לבקשת הקבלן ביליה, אין משמעה מתן הסכמה לנתבעות ליצירת פתח בגדר כבר עתה, גם לא הסכמה למיקום הספציפי של הפתח או של החניה. מועד פתיחת הפתח בגדר ומיקומו, והמקום בו יחנו הרכבים הם עניינים מהותיים אשר משפיעים מבחינה קניינית גם על התובע, ועל כן הנתבעות לא היו רשאיות לבצע זאת באופן חד צדדי. עניין הוא לצדדים לענות בו. היות שבמבנה מושא ההליך קיימות רק שתי דירות, וכל דירה תלויה בשיתוף פעולה של הדירה האחרת, טוב יעשו הצדדים אם יגיעו להבנות בדבר יצירת פתח בגדר החוצצת בין החצרות הצמודות למבנה I ולמבנה III, וביחס למקום הנכון להעמדת רכבים, שכן הדבר אך יטיב עם כולם.

32. לאור האמור, ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעות לחנות בתחום החלקה כל עוד לא תתקבל הסכמה משותפת שלהן ושל התובע בדבר פתיחת פתח בגדר המפרידה בין מבנה I למבנה III.

33. ניתן בזאת צו עשה המחייב את הנתבעות, יחד ולחוד, להתקין חזרה גדר רשת במיקום המסומן X בנספח 1/ בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

פיתוח החצר בעורף המבנה ושיקום הצמחיה-

34. התובע הגיש לתיק תמונות מהן ניתן היה להתרשם כי ביציאה מדירת הנתבעות קיימת רחבה מגרנוליט, אשר לאחריה היו קיימים שיחים שחצצו בין משטח הגרנוליט לבין חצר הבית אשר אינה מפולסת ופני הקרקע בה אינם מישוריים, ראו התמונה העליונה בעמוד החמישי של נספח ו' לתצהיר התובע. מעדות התובע עלה כי אבי הנתבעת 2 עקר שיחים אלו לצורך בניית משטח דק במקום, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 17-26. העדות הייתה אמינה עלי, לא הופרכה ונתמכה בתמונה לעיל ובתמונות המעידות על התחלת ביצוע עבודות להקמת הדק באותו התוואי.

35. הדברים שנקבעו על ידי לעיל בדבר צורך בהסכמה לביצוע שינויים ברכוש המשותף יפים גם לענייננו. הנתבעות לא היו רשאיות לבצע שינויים בחצר המשותפת באופן חד צדדי וללא הסכמת התובע, וכבר מטעם זה יש להורות על השבת המצב לקדמותו ביחס לשיחים אלו.

36. ביחס ליתר הצמחייה שנעקרה העיד העד: "היו עוד שיחים שירדו בגלל שהותקן קו ביוב, והובא טרקטור שגדע והרס עצי רימון שלא היה צורך להורידם", ראו עמ' 5 לפרוטוקול שורות 27-29.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עם זאת, העד אישר בשורה 31 כי עבודות הביוב היו על דעתו והוא נתן להן הסכמתו, ובשורות 37-38 מאשר התובע כי כל העבודות נעשו בהסכמתו ותואמו עימו. והוא אף מציין בשורה 43 כי אין לו טענות לגבי שאר הצמחייה, אלא רק ביחס לזו שהוסרה ע"י אביה של נתבעת 2 בסמוך למשטח הגרנוליט.

37. באשר לבניית משטח הדק בחצר, הנתבעות לא ביקשו ולא קיבלו את הסכמת התובע לביצוע עבודות אלו (ראו עדות אבי הנתבעת 2 בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 31-32), ואפילו היו מוכיחות כי קיבלו את הסכמת אבי התובע, כפי שניסו לטעון (ראו עדות אבי נתבעת 2 עמ' 8 לפרוטוקול שורות 36-40), הדבר לא היה מועיל להן שעה שאין מחלוקת כי התובע הוא הבעלים הרשום של הדירה ולא אביו (ראו הודאת אבי נתבעת 2 בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 24-25). די בכך כדי למנוע מהנתבעות לבנות משטח דק בחצר כל עוד לא תקבלנה את הסכמת התובע לו צמודה החצר במשותף איתן.

38. בדיון שהתקיים ביום 23.05.23 הסכים התובע לביצוע עבודות על ידי הנתבעות בחצר הבית, הכוללות מילוי אדמה בחצר על מנת למתן מעט את השיפוע, ראו עמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 23.05.23 שורה 5. עוד סיכמו ביניהם הצדדים באותו דיון לנהל משא ומתן בדבר תמיכת האדמה בקצה הדרומי של הקרקע ברלס או בבנייה תומכת אחרת ושתילת דשא וצמחייה, אך הדברים לא עלו יפה והצדדים לא הגיעו להסכמות בעניין.

39. התובע חזר בחקירתו הנגדית על הסכמתו למילוי אדמה, שתילת דשא, פרחים ושיחים, ראו עמ' 6 לפרוטוקול שורות 4-7.

40. אלא שהצדדים להליך לא הצליחו להגיע להסכמה לגבי אופן פיתוח החצר בעורף הבית. הצעת הנתבעות, שכללה סלעיה, נדחתה ע"י התובע, והצעת אדריכל הנוף מטעם התובע לא התקבלה על ידי הנתבעות.

41. סבורה אני כי אינני מוסמכת לבחור בין הצעות הגינון השונות של הצדדים כל עוד לא הוסמכתי להכריע בעניין לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 או לקבל בכל דרך אחרת החלטה בשם של הצדדים באשר לאופן פיתוח החצר.

42. אפנה בעניין לדברים היפים שנקבעו בעש"א (חי') 13877-04-09 קיסרי נ' שלומוב (נבו, 16.8.2010) בכל הנוגע להתערבות בית המשפט בשיקולי ההתנגדות של בעל דירה, וכך נקבע בפסק הדין:

"אוסף, כי ראוי שבית המשפט יזהר פן ישים עצמו במקומם של בעלי הדין. עיקרון תום הלב אינו נועד להעביר לבית המשפט את שיקול הדעת מתי להסכים לבנייה ברכוש משותף, אלא רק לאפשר לו למנוע התנגדות של שכן מנימוקים פסולים."

וראו דברים דומים שנקבעו בע"א 17181-05-11 (חי') אברהם נ' פדאל (נבו, 20.9.2011).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אמנם דברים אלו נקבעו ביחס לטעמי התנגדות של בעל דירה להרחבת דירה ע"י בעל דירה אחרת, אך, לדידי, יש להחיל דברים אלו בשינויים המחויבים גם על התערבות הערכאה השיפוטית בהתנגדות התובע לשינויים שבמבקשות הנתבעות לבצע באופן חד צדדי ברכוש המשותף.

43. משנתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים ביחס לאופן פיתוח החצר, אינני סבורה כי נכון שטעמי האישי ביחס לפיתוח שייעשה בחצר יקבע בעניין. סמכותי להתערב קיימת במקום בו מוכח כי הרכוש המשותף אינו מתוחזק כראוי באופן שהוא מהווה סכנה בטיחותית, תברואתית או מוזנח מבחינה אסתטית. לא שוכנעתי כי החצר בבית זה מגיעה לכדי מצב זה, וראו בעניין את עדות התובע בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 1-5. מהתמונות שהוגשו לעיוני נשקפה חצר בעלת טופוגרפיה הררית טבעית עם נוף לוואדי בשיפוע מדורג. (כך גם תוארה החצר בחוות דעתו של האדריכל מילר בלום (מוצג ת/2).

44. הנתבעות רכשו את הדירה לאחר שראו את החצר מושא ההליך, והתרשמו באופן בלתי אמצעי מכך שמדובר בחצר פתוחה לא מפולסת, בעלת צמחיה טבעית הררית, והן אינן יכולות להלין על כך שפני הקרקע אינם מפולסים.

45. בשים לב לאמור, הנתבעות רשאיות לקבל את הצעת התובע שהועברה להן ביחס לפיתוח החצר, או לבצע בחצר רק עבודות שעולות בקנה אחד עם הסכמת התובע במסגרת ההליך, קרי, מילוי אדמה, שתילת דשא, שיחים ופרחים וללא אלמנטים הכרוכים ביציקות, מסלעה וכיוב', כמפורט בעדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 14-20.

46. לאור האמור, ניתן בזאת צו עשה המחייב את הנתבעות לשתול חזרה שיחים דומים לאלו שנצפים בתמונה העליונה בעמוד החמישי של נספח ו' לתצהיר התובע, ובתוואי דומה לתוואי זה בתוך 45 ימים מיום קבלת פסק הדין.

47. ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבעות או מי מטעמן לבצע עבודות מכל סוג שהוא בחצר הבית, למעט אלו שפורטו בסעיף 45 לפסק הדין, אלא אם תקבלנה הסכמה בכתב של התובע.

סוף דבר-

48. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעות לחנות בתחום החלקה כל עוד לא תתקבל הסכמה משותפת שלהן ושל התובע בדבר פתיחת פתח בגדר המפרידה בין מבנה I למבנה III.

49. ניתן בזאת צו עשה המחייב את הנתבעות, יחד ולחוד, להתקין חזרה גדר רשת במיקום המסומן X בנספח נ/1 בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

50. ניתן בזאת צו עשה המחייב את הנתבעות, יחד ולחוד, לשתול חזרה שיחים דומים לאלו שנצפים בתמונה העליונה בעמוד החמישי של נספח ו' לתצהיר התובע, ובתוואי דומה לתוואי זה בתוך 45 ימים מיום קבלת פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבעות או מי מטעמן לבצע עבודות מכל סוג שהוא בחצר הבית, למעט אלו שפורטו בסעיף 45 לפסק הדין, אלא אם תקבלנה הסכמה בכתב של התובע.

הוצאות ההליך-

52. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו, 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו, 28.12.2020)).

53. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

54. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא יפסקו הוצאות.

55. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

"155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך. (ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."

56. ובמיושם לענייננו - בשים לב לכך שהתביעה התקבלה, אני מחייבת את הנתבעות, יחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות ההליך בסך כולל של 26,960 ₪ בגין שכר טרחת עו"ד בהתאם לאסמכתאות שצירפו. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (23.5.23) ועד התשלום המלא בפועל.

57. אני מורה על שחרור מלוא הערבות שהופקדה ע"י התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/254/2023
מס' בקשה: 8/422/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יישלח לצדדים
ניתן ביום ד' בטבת תשפ"ו (24.12.25) בהיעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין